

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2677/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายมานพ วรรณพรหม

จำเลย

นายมานพ วรรณพรหม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้วลงโทษจำคุก 8 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 31)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 33)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว มีคำ
สั่งว่าหลักประกันไม่น่าจะบังคับคดีได้ถึงราคาประกัน ให้หาหลักประกันมาเพิ่ม ถ้า
เป็นหลักประกันที่มีลักษณะเป็นเงินสดไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทหลักประกันอื่นไม่น้อย
กว่าหนึ่งแสนบาทชั้นนี้ยังไม่อนุญาต (สำนวนธุรการ อันดับ 30,31)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาไว้แล้ว โดยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไปศาลชั้นต้นก็ได้พิจารณาหลักประกันแล้วสั่งให้นายประกันหาหลักประกันมาเพิ่ม หากเป็นเงินสดก็ต้องไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท เมื่อนายประกันนำสมุดเงินฝากของธนาคารจำนวนเงินห้าหมื่นบาทมาวางเพิ่มตามคำสั่งแล้ว ก็ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินการทำสัญญาประกันแล้วปล่อยตัวจำเลยไปทันที ไม่มีเหตุที่จะสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมาให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งอีก จึงให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง ศาลฎีกาโดยเร็ว

ศาลฎีกาได้อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาไว้แล้ว โดยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไปศาลชั้นต้นก็ได้พิจารณาหลักประกันแล้วสั่งให้นายประกันหาหลักประกันมาเพิ่ม หากเป็นเงินสดก็ต้องไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท เมื่อนายประกันนำสมุดเงินฝากของธนาคารจำนวนเงินห้าหมื่นบาทมาวางเพิ่มตามคำสั่งแล้ว ก็ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินการทำสัญญาประกันแล้วปล่อยตัวจำเลยไปทันที ไม่มีเหตุที่จะสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมาให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งอีก จึงให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง ศาลฎีกาโดยเร็ว

(อัมพร ทองประยูร-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ